



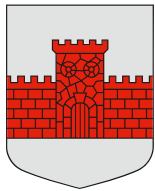
Plats och tid	Fullmäktigesalen, klockan 13:00 – 14.30
Paragrafer	§ 17-29
Beslutande ledamöter	Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande Tobias Sundberg (M) Elve Öhrvall (S) Maria Vikström-Nordmark (SD) Maria Prellwitz (S) Stefan Lindbäck (C) Sead Maglic (SJVP), Ordförande
Tjänstgörande ersättare	Ann-Catrin Berg (M) Harry Hannu (S)
Närvarande ersättare	Thomas Dådring (S) Peter Öqvist (BA) Håkan Berg (S) Martin Sundqvist (SD) Leif Ekervhén (S) Bo Engström (V) Niclas Sjöo (SJVP)
Övriga närvarande	Lars Wiklund, chef miljö- och byggenhet; Lars Andersson, plan- och exploateringschef; Joel Domeij, miljöinspektör; Maria Fabriani, nämndsekreterare
Protokollet är digitalt signerat av	
	Sead Maglic (SJVP), ordförande
	Tobias Sundberg (M), justerare
	Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 17	Dagordning fastställs.....	3
§ 18	Information.....	4
§ 19	MB 2024-32 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning inklusive delegatförteckning	5
§ 20	MB 2024-266 Kontorsrapport mars	6
§ 21	MB 2024-264 Avtalssamverkan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner om tillsyn och kontroll.....	7
§ 22	MB 2024-113 Kvalitetsuppföljning till KF. Miljö- och byggnämndens arbete under 2023 med alkohol- och tobakstillsyn.....	9
§ 23	MB 2023-1798 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd	10
§ 24	SEKRETESS	11
§ 25	MB 2023-1886 Yttrande över motion från Conny Sundkvist (V) om att inrätta pris för årets unga miljöhjälte.....	12
§ 26	MB 2024-207 Detaljplan för Ymer 1,2,3 m.fl i centrala Boden	13
§ 27	Meddelande och delgivningar 2024-01-26 tom 2024-02-23	16
§ 28	Delegerade och anmälda beslut 2024-01-24 tom 2024-02-20.....	17
§ 29	Övriga frågor.....	18



Miljö- och Byggnämnden

§ 17 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Föreslagen dagordning med redovisad förändring godkänns.

Beskrivning av ärendet

Föreslagen dagordning redovisas. Förslag på nytt ärende:

- § 19 MB 2024-32 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning inklusive delegatförteckning



Miljö- och Byggnämnden

§ 18 Information

Förutom information om dagens ärenden har nämnden fått information om följande:

- Lars Andersson informerar kring ombyggnationer i hela kommunen: Petön, Narcissen, väster om kaptensgatan, Bofinken (nära Nordpoolen), Tjärnbacken, Ekroten, Boden 57:67, Poppeln 3, översyn kring hästnäring och Trångförs.



Miljö- och Byggnämnden

§ 19 MB 2024-32 Revidering av miljö- och byggnämndens delegationsordning inklusive delegatförteckning

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ny delegationsordning och delegatförteckning för miljö- och byggnämnden fastställs enligt förslag, att gälla från och med 2024-03-05.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 6 kap 37-39 §§ kommunallagen (2017:725).

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut. Med anledning av att den nyanställda personalen har titeln miljöhandläggare krävs en ändring i delegationsordning samt delegationsförteckning. Ändringen innebär att personal med titel miljöhandläggarna får samma delegationsrätt som miljöinspektörerna. Se exempel nedan.

Nr	Miljöbalkens område	Lagrum	Delegat
M.9	9 kap MB Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd		
M.9.1	Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet.	19 kap. 4 § MB, 9 § FMH, respektive 22 kap. 4 och 10 §§ MB	Miljöinspektör /miljöhandläggare

Delegationsförteckningen uppdateras så att personalen har rätt titel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-28

Förslag till ny delegationsordning i sin helhet

Förslag till ny delegatförteckning



Miljö- och Byggnämnden

§ 20 MB 2024-266 Kontorsrapport mars

Miljö- och Byggnämndens beslut

Kontorsrapport läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggenheten upprättar inför varje nämnd en kontorsrapport.

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom nämndens ansvarsområden. Miljö- och byggkontorets har inga avvikelser att rapportera avseende ekonomi eller uppfyllande av tillsynsplanerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-15

Kontorsrapport Mars



Miljö- och Byggnämnden

§ 21 MB 2024-264 Avtalssamverkan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner om tillsyn och kontroll

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtalssamverkan mellan Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Älvsbyns kommuner angående tillsyn och kontroll samt att överlåta till miljö- och byggnämndens ordförande och miljö- och byggchefen att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet

Avtalssamverkan inom tillsyn och kontroll syftar till att möjliggöra samverkan mellan avtalets parter utifrån kommunernas skyldigheter och arbetet i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt alkohol och livsmedelsområdet. Sådan samverkan möjliggör bland annat att erfarenheter från samtliga parterna kan tas till vara och avser att minska sårbarhet och säkerställa kontinuitet och kompetensförsörjning för att därigenom bidra till rättssäkerhet, god kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse i verksamheterna. Avtalet syftar till tillfälliga samarbeten samt för att undvika jäv.

Avtalet gäller i första hand frivillig samverkan där nedlagd tid kan faktureras mot uppdragsgivaren. Det gäller inte tjänsteköp över tid (detta avses längre än 12 månaders tid). Vid tjänsteköp upprättas särskilt avtal.

De krav på ersättningar eller annan ekonomisk reglering som kan uppkomma mellan parterna till följd av detta avtal ska baseras på självkostnadsprincipen (personalkostnad samt personalomkostnadstillägg).

Datum för när avtalet ska börja gälla går inte att bestämma förrän respektive kommuns fullmäktige fattat beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-15

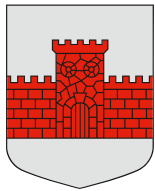
Förslag till samverkansavtal

För beslut

Kommunfullmäktige

För kännedom (efter KF beslut)

Luleå kommun miljöbygg@lulea.se



Miljö- och Byggnämnden

Piteå, miljo@pitea.se

Skellefteå, miljoenheten.samhallsbyggnad@skelleftea.se

Umeå, miljoochhalsoskydd@umea.se

Älvsbyn, mb@alvsbyn.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 22 MB 2024-113 Kvalitetsuppföljning till KF. Miljö- och byggnämndens arbete under 2023 med alkohol- och tobakstillsyn

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner kvalitetsuppföljningen.

Beskrivning av ärendet

Enligt miljö- och byggnämndens verksamhetsplan ska nämnden lämna en kvalitetsuppföljning till kommunfullmäktige under våren 2024 gällande uppföljning av alkohol och tobakstillsynen 2023

Miljö- och byggenheten har tagit fram en redovisning av verksamheten och föreslår att fullmäktige godkänner denna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-16

Redovisning tillsyn förorenade områden

För beslut

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 23 MB 2023-1798 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden antar riktlinjer för alkoholservering.
2. Miljö- och byggnämnden upphäver samtidigt tidigare riktlinjer utfärdade 2012-06-18 och reviderade 2013-12-17 beslutade av kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Grunden för bedömning av serveringstillstånd är gällande lagrum och kommentarer enligt Alkohollagen (2010:1622). Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den är i första hand en social skyddslagstiftning. Av detta följer att i de fall som alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller näringspolitisk hänsyn ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.

Bodens kommun har sedan 1996 haft riktlinjer för serveringstillstånd som ett komplement till bestämmelserna i alkohollagen. Kommunerna har möjlighet att inom alkohollagens ramar utforma riktlinjer för tillståndsgivningen. Dokumentet innehåller en sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författningar samt i övrigt i kommunen för serveringstillstånd. Riktlinjerna ska säkra en förutsägbarhet och ska också utgöra en information till dem som har för avsikt att ansöka om serveringstillstånd. Genomtänkta och noggrant utformade riktlinjer skapar goda förutsättningar för att tillståndsgivningen kan ske rättssäkert, snabbt och effektivt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-15

Förslag till riktlinjer



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-05

Sida
11 (19)

Miljö- och Byggnämnden

§ 24 SEKRETESS



Miljö- och Byggnämnden

§ 25 MB 2023-1886 Yttrande över motion från Conny Sundkvist (V) om att inrätta pris för årets unga miljöhjälte

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med motiveringen att det redan finns ett miljöstipendium som nämnden årligen delar ut.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har inlämnat en motion gällande inrättande av pris för årets unga miljöhjälte. Miljö- och byggnämnden har fått motionen för yttrande.

Kommunfullmäktige instiftade ett miljöstipendium 1990. Miljö- och byggnämnden utser stipendiater samt bestämmer formerna och tidpunkten kring utdelandet.

Nominering till stipendiet kan göras av vem som helst. Alla oavsett ålder kan nomineras.

Stipendiet delas årligen ut till enskild eller organisation som på ett framträdande sätt under året arbetat med att förbättra eller initiera förbättring av miljön i Bodens kommun.

Stipendiet delas ut vid skördedagarna i augusti. Tidigare vinnare finns presenterade på kommunens hemsida, se länk.

<https://www.boden.se/kommunen/politik/tidigare-miljostipendiater>

Miljö- och byggnämnden bedömer att intentionerna i motionen inryms inom nuvarande stipendium.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-02-12

Motion från vänsterpartiet

För beslut

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 26 MB 2024-207 Detaljplan för Ymer 1,2,3 m.fl i centrala Boden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för fastigheterna YMER 1, 2 och 3 m.fl. i Bodens centrum.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen syftar till att på fastigheterna Ymer 1 och Ymer 2 pröva lämpligheten för bostäder, tillfällig vistelse och centrumändamål i fastighet med 15 meter nockhöjd. Planförslaget innefattar dessutom fastigheterna Ymer 3 och Boden 51:3, 56:9, 56:22 och 56:39 vilka utgörs av vattenområde i form av Bodån samt park. Vattenområde och allmänplats parkmark kvarstår så som gällande stadsplan respektive detaljplan tillåter. Markstabiliteten måste förstärkas genom ett 0,5 meter brett erosionsskydd som behöver anläggas samt avschaktning mellan byggnaden och ån, för att säkerställa stabiliteten inom kvartersmarken.

Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation 2021-03-03 gett Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med plan- och bygglagens regler för standardförfarande, upprättat, samrått samt ställt ut detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning.

Under tiden för samråd 2023-01-30 t.o.m. 2023-02-21 inkom skrivelser från:

- Lantmäteriet 2023-01-13
- Vattenfall 2023-01-27
- Skanova 2023-01-30
- Bodens energi, elnät 2023-02-06
- Bodens energi, fjärrvärme 2023-02-13
- Miljö- och byggnämnden 2023-02-20
- Trafikverket 2023-02-21
- Länsstyrelsen 2023-02-24

De synpunkter som inkom under samrådet samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer och revideringar finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, fysisk planering, har därefter översänt detaljplanen på remiss för granskning till statliga och kommunala



Miljö- och Byggnämnden

myndigheter samt till berörda sakägare under tiden 2023-12-18 t.o.m. 2024-01-07. Granskningshandlingarna har även funnits tillgängliga på stadshusets medborgarservice, Stadsbibliotek samt på kommunens hemsida. Under tiden för granskning inkom skrivelser från följande:

- Sametinget, 2023-12-20
- Lantmäteriet, 2023-12-21
- Skanova/Telia Company 2023-12-29
- Närboende, 2023-12-29
- Trafikverket 2024-01-04
- Statens geotekniska institut, 2024-01-04
- Länsstyrelsen 2024-01-19

De synpunkter som inkom under granskning samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer finns redovisade i ett separat granskningsutlåtande.

Utöver utveckling/justering av textavsnitt i planbeskrivningen föreslås följande justeringar i plankartan:

- Andvändningsytan för vattenområde W1 justeras något genom att området minskas i söder och utökas åt väster
- Egenskapsbestämmelsen m1 omformuleras till: Vid påförd last ska avhjälpande åtgärder för att säkerställa släntstabiliteten utföras i form av avschaktning av slänt
- Egenskapsbestämmelsen ö3 omformuleras till: Marken får endast förses med avfallsutrymme och parkeringar.

Yrkanden

Tobias Sundberg (M) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

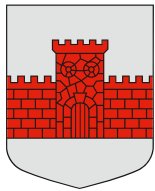
Tjänsteskrivelse, 2024-02-12

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-05

Sida
15 (19)

Miljö- och Byggnämnden

För kännedom

Enheten Fysisk planering, fysplan@boden.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 27 Meddelande och delgivningar 2024-01-26 tom 2024-02-23

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

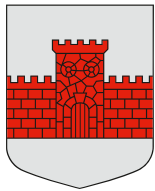
Beskrivning av ärendet

Beslut från annan myndighet

- MB-2024-84_Länsstyrelsen beslutar om vattenverksamhet, XX
- MB-2024-85_Länsstyrelsen beslutar om vattenverksamhet, XX

Övrigt

- 1. Följebrev Tjärnbacken
 - 1a. PB Detaljplan för fastigheten Boden 57.66, Tjärnbacken
 - 1b. PK Tjärnbacken
 - Svenska Samernas Riksförbund – Begäran om konsultation
 - Svenska Samernas Riksförbund – Stadgar 2021
 - 3. Följebrev_Detaljplan för Boden 56_36 Väster om Nejlikan
 - 3a. Planbeskrivning detaljplan för Väster om Nejlikan
 - 3b. Plankarta väster om Nejlikan
 - MB-2022-1512_Info, Länsstyrelsens beslut om avslag till täktillstånd är överklagat
 - MB-2024-284_Svar på frågor SD_miljö och byggnämnd
 - Revisionsplan 2024 Boden
-



Miljö- och Byggnämnden

§ 28 Delegerade och anmälda beslut 2024-01-24 tom 2024-02-20

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut för perioden 2024-01-24 tom 2024-02-20 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

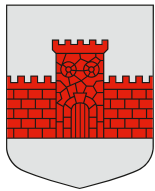
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen

Beslutsunderlag

Förteckning av delegerade beslut under perioden 2024-01-24 tom 2024-02-20



Miljö- och Byggnämnden

§ 29 Övriga frågor

Miljö- och Byggnämndens beslut

Maria Vikström Nordmark, Sverigedemokraterna har ställt frågor till miljö- och byggnämnden. Nedan redovisas frågeställningarna samt miljö- och byggkontorets svar:

Geoteknisk mätning på Petön

Har Bodens kommun utfört geoteknisk mätning på Petön, som nu utifrån att ha varit åkermark skall bebyggas?

Översiktlig geoteknisk undersökning finns, av den framgår att det är möjligt att grundlägga för tänkt bebyggelse. Stabilitetsutredning mot Luleälv finns av den framgår var bebyggelse kan placeras utan risk för ras och skred. När/om ny detaljplan antas kommer en mer detaljerad geoteknisk undersökning att genomföras. Denna kommer att redovisa markförhållanden på respektive tomt samt förslag till grundläggningsmetoder.

Nya avfallsregler, exempelvis vad gäller matfett i avlopp

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Bestämmelserna har ersatt tidigare krav gällande insamling av matavfall. Hur kommer Bodens kommun att implementera detta och hur kommer tillsyn att ske?

Information om de nya reglerna har lagts ut på hemsidan av avfallsenheten. Utskick med information kommer att ske/har skett riktat till butiker och detaljhandel samt restauranger och caféer. I utskicket finns det med information kring möjligheter till dispens från kraven.

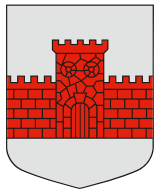
Tillsyn handlägger ev. inkomna dispenser

Tillsyn kommer att ske samordnat med livsmedelskontrollen genom att de informerar om reglerna och ev. kontrollerar vilken typ av avfallshantering som verksamheten har. Ev. brister som uppmärksammas vid livsmedelskontrollen följs sedan upp av miljöinspektörer separat från livsmedelskontrollen.

Nya avfallsregler vad gäller engångsartiklar

Stöd kring nya regler för kravet på att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor. Kraven gäller från och med den 1 januari 2024 Hur avser Bodens kommun att ta sig an detta nya regelverk vad gäller exempelvis tillsyn?

Även för dessa nya regler har information lagts ut på hemsidan av avfallsenheten. Detta kommer också att kontrolleras i samband med livsmedelskontrollen. Däremot behöver ett system för återanvändbara muggar och matlådor byggas upp av marknaden innan tillsyn kan börja ställa



Miljö- och Byggnämnden

krav på att reglerna efterlevs. En större uppföljning/kontroll av reglerna är lämpliga att genomföra som ett projekt och tidigast under 2025 för att låta marknaden och verksamheterna ha en möjlighet att anpassa sig till reglerna.

Maria Vikström Nordmark (SD) tackar för svaren.